

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 625/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

นายสมเกียรติ อินทร์สมบูรณ์

จำเลย

นายสมเกียรติ อินทร์สมบูรณ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องเรียงกระทง
ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำร้ายร่างกายทั้งสองกรรม
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุกกระทงละ 6 เดือน ฐานฆ่าผู้
อื่นให้ถึงแก่ความตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15
ปี รวมลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 16 ปี

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยและของผู้ขอ
ประกัน (อันดับ 126,132,130 และ 131)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกา
ยกคำร้อง (อันดับ 124)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งเดิม
ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งเดิม
ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ